

1504288-92.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... de nulidade, uma vez que o delito de tráfico, na modalidade guardar em depósito, é nitidamente permanente, e a própria Constituição da República autoriza o ingresso na residência, sem o consentimento do morador, nos casos de flagrante delito, a teor do artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade - Invasão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504288-92.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504288-92.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2340552/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21954669 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3118/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2340552 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 3118/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2340552/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Rodrigues de Lima

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES DE LIMA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Irineu Casemiro, nº 41, Parque Abílio Pedro, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de maconha, pesando 5,77g (cinco gramas e setenta e sete centigramas) e, guardava e tinha em depósito, para a mesma finalidade, 180 (cento e oitenta) invólucros contendo cocaína, na forma de "crack", pesando 19,8g (dezenove gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fl. 106), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 129/130.

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (fl. 141).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia (fls. 166/167), enquanto a Defensoria Pública pugnou, preliminarmente, pela nulidade decorrente da invasão de domicílio, enquanto, no mérito, pede a absolvição, por insuficiência probatória, realizando considerações subsidiárias acerca da pena (fls. 183/194).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a alegação de nulidade, uma vez que o delito de tráfico, na modalidade guardar em depósito, é nitidamente permanente, e a própria Constituição da República autoriza o ingresso na residência, sem o consentimento do morador, nos casos de flagrante delito, a teor do artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade - Invasão de domicílio - Ilícitude das provas - Inocorrência - Crime permanente - Preliminar afastada - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia - Validade dos depoimentos - Inexistência de contradição com as demais provas - Circunstâncias da apreensão que denotam o dolo de mercancia - Manutenção da condenação - Penas que comportam redução - Descabimento de concessão da redutora prevista no art. 33, § 4º, diante da reincidência do acusado - Redução ou isenção da pena de multa - Não cabimento, eis que expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 42554). (TJSP; Apelação Criminal 1500218-86.2019.8.26.0648; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020, g.n.)

No mérito, a pretensão acusatória procede integralmente.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir da prisão em flagrante (fl. 04), do auto de exibição e apreensão (fl. 28), do auto de constatação preliminar (fls. 35/37), das fotografias (fls. 30/32), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 72/74), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, o Policial Militar GABRIEL SOUZA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA alegou que participou da ocorrência, mas permaneceu do lado de fora da casa. Aduziu que não chegou a conversar com o réu. Alegou que o cabo Romualdo teria recebido informações sobre um "menino" que estaria cometendo crimes na região.

Por sua vez, o Policial Militar ROMUALDO JOSÉ FERNANDES RODRIGUES, na delegacia e em juízo, aduziu que havia recebido informações sobre um veículo clonado, que estaria em frente a residência do réu, o qual estaria na prática do tráfico e também haveria furtado uma moto. Chegando ao local, explicaram ao genitor do acusado as informações, sendo autorizada a entrada na casa. Ao visualizar uma motocicleta estacionada na garagem, foi checado o número dos chassís, constatando que se tratava de produto de furto. No quarto de Gabriel, sobre uma estante e dentro de uma caixa de sapato, encontraram 180 (cento e oitenta) pedras de "crack", embaladas individualmente, e a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Durante a busca, Gabriel chegou à residência e, ao ser abordado, com ele foram encontradas 2 (duas) "buchas" de "maconha" e a quantia de R\$ 71,00 (setenta e um reais), totalizando R\$ 2.071,00. Gabriel confirmou que a droga apreendida em seu quarto destinava-se ao comércio, e que o dinheiro era proveniente da venda de parte delas.

De outro lado, as testemunhas de defesa DEBORA CONCEIÇÃO ALVES RODRIGUES, vizinha do réu, e BRENDA TAYANE CLEMENTINO CINTRA, tia do acusado, não presenciaram os fatos, limitando-se a abonar os antecedentes do réu, tratando-se de pessoa educada, respeitosa e trabalhadora.

Por fim, na delegacia e em édito, o acusado confessou a prática do tráfico, aduzindo que havia adquirido as porções de "crack" para a venda, guardando-as em seu quarto, mas depois se arrependeu. Aduziu que as porções de "maconha" destinavam-se ao consumo pessoal, e que o dinheiro era proveniente do trabalho lícito, junto com o genitor.

Note-se que a confissão do réu restou abundantemente corroborada pelos demais elementos amealhados no bojo destes autos, de forma que assume especial relevância probatória.

Cumpra ressaltar, outrossim, que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais militares, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São

Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos Policiais Militares, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Curial assinalar que, mesmo se verdadeira a alegação de que é usuário, tal condição não é idônea, de per si, a excluir a prática do comércio espúrio, não sendo raros os casos em que, para manter e sustentar o próprio vício, o indivíduo concomitantemente realize a venda de entorpecentes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Recurso defensivo – Pretendida absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas – Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Condenação mantida – Pena bem dosada – Réu reincidente específico – Confissão não verificada – Exegese da súmula nº 630, do STJ – Minorante inaplicável ante a recidiva – Regime fechado adequado ao caso e bem fundamentado na origem – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500179-76.2019.8.26.0232; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado, resistência e conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubidosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Crime de resistência caracterizado. Disparo de arma de fogo contra os policiais. Da mesma forma, crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano configurado. Dosimetria não merece reparo. Aplicação do redutor mantida à míngua de apelo ministerial. Regime fechado bem fundamentado para o tráfico. Regime semiaberto mantido para os delitos apenados com detenção. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002419-41.2017.8.26.0537; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019, g.n.)

No que tange à pena, em que pese respeitável orientação em sentido adverso, não é o caso de reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, “j”, do CP, porquanto ausente o nexa causal entre o cometimento do delito e a situação de pandemia, a qual acomete todas as pessoas, indistintamente. Acerca do tema, confira-se:

Furto qualificado pelo concurso de agentes – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura que atesta a prática criminosa pelos réus – Concurso de agentes bem

evidenciado - Vítima que descreveu, sem sombra de dúvidas, a atuação de cada um dos réus - Afastamento da agravante da pandemia - Nexo causal não evidenciado - Confissão parcial de um dos réus reconhecida, sem interferência na pena por expressa vedação da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça - Tentativa bem reconhecida - Fração aplicada em atenção ao iter criminis percorrido - Regime aberto mantido - Substituição da pena corporal por pena exclusivamente pecuniária - Suficiência ante a baixa gravidade concreta do delito - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1516694-67.2020.8.26.0228; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021, g.n.)

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Súmula nº 630 do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Perda do cargo público. Agente penitenciário. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Perdimento de bens e valores. Necessidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501463-64.2020.8.26.0530; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021, g.n.)

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis, logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Reconhecem-se as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, porém não há como aplicá-las, já que a pena-base partiu do piso, a teor da Súmula nº 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não existem circunstâncias que majorem a reprimenda. De outro giro, cuidando-se de réu primário, de bons antecedentes, inclusive na área da Infância e Juventude (fls. 37/38), não havendo provas de que seja criminoso contumaz ou integre organização criminosa, reconheço a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de modo que reduzo a pena em ½ (metade), tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu. Pondere-se que, se de um lado a quantidade de drogas não é apta a majorar a pena-base, de outro também não pode ser reputada ínfima ou exígua, de forma que não seria proporcional e adequada a redução no patamar máximo, adotando-se, com isso, a fração intermediária.

Malgrado orientação pessoal em contrário deste magistrado, adota-se entendimento perfilhado pelo C. STJ, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 596.603/ SP, para, considerando-se a quantidade de pena, a primariedade e os bons antecedentes, estabelecer-se o regime inicial aberto para a pena de reclusão, SUBSTITUINDO-SE a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão

acusatória, para CONDENAR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o réu GABRIEL RODRIGUES DE LIMA, devidamente qualificado, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, SUBSTITUINDO-SE a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

Tendo sido o réu beneficiado por decisão proferida em sede de "Habeas Corpus" (fl. 136), poderá responder em liberdade por este processo.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Limeira, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA